

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1128/2531

พนักงานอัยการประจำศาลแขวง

นครราชสีมา

โจทก์

นายแป้น นาคเหตุทัย กับพวก

จำเลย

ป.อ. มาตรา 33, มาตรา 91

ป.วิ.อ. มาตรา 176

พ.ร.บ.สุรา พ.ศ.2493 มาตรา 5, มาตรา 17, มาตรา 30, มาตรา 31, มาตรา 32, มาตรา 45

พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 มาตรา 5, 30, 32 บัญญัติความผิดและบทลงโทษฐานทำสุรากับฐานมีสุราไว้ในครอบครองไว้คนละมาตรา จึงเป็นความผิดต่างกรรมกัน ต้องลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไป

ข้อหาทำสุราและข้อหา มีสุราไว้ในครอบครองในคราวเดียวกันแม้จำเลยจะทำทั้งสุรากลั่นและสุราแช่และมีทั้งสุรากลั่นและสุราแช่ ในแต่ละข้อหาก็คือความผิดกรรมเดียวกัน ปัญหานี้เป็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยแม้จะมีได้ยกขึ้นว่ากล่าวกันมาในชั้นอุทธรณ์ ศาลฎีกาก็ยกขึ้นแก้ไขเสียให้ถูกต้องได้

โจทก์บรรยายฟ้องว่ารถยนต์ของกลางเป็นทรัพย์สินที่จำเลยใช้ในการกระทำความผิด เมื่อจำเลยให้การรับสารภาพตามฟ้อง จึงต้องฟังว่ารถยนต์ของกลางเป็นทรัพย์สินที่ได้ใช้ในการกระทำความผิด ซึ่งศาลมีอำนาจรับได้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33 การที่ศาลอุทธรณ์ฟังว่ารถยนต์ของกลางไม่อาจเป็นทรัพย์สินที่ได้

ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิดตามลักษณะของความผิดที่โจทก์ฟ้องได้นั้น
เป็นการฟังข้อเท็จจริงที่ผิดไปจากคำรับสารภาพของจำเลยเป็นการไม่ชอบ

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยมีภานะและเครื่องกลั่นสุรา ทำสุราแช่มีสุราแช่ไว้ในครอบ
ครอง ทำสุรากลั่น มีสุรากลั่นไว้ในครอบครองนำสุราแช่และสุรากลั่นที่ทำขึ้นออกขาย
ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔, ๕, ๑๗, ๓๐, ๓๑, ๓๒,
๔๕ ที่แก้ไขแล้ว ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑, ๙๓, ๓๓ วรรคกลาง

จำเลยที่ ๑ ให้การรับสารภาพ ส่วนจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๘ ให้การปฏิเสธ ศาลชั้นต้น
สั่งให้โจทก์รับตัวจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๘ คืนเพื่อดำเนินการต่อไป

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ ๑ มีความผิดตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.
๒๔๙๓ ที่แก้ไขแล้ว ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑, ๙๓, ๓๓ จำเลยที่ ๑ ให้การ
รับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ ฐานมีภานะ
และเครื่องกลั่นสุรา จำคุก ๑๕ วัน ฐานทำสุราแช่ปรับ ๑๐๐ บาท ฐานมีสุราแช่ไว้ใน
ความครอบครอง ปรับ ๕๐๐ บาท ฐานทำสุรากลั่น จำคุก ๑๕ วัน ฐานมีสุรากลั่นไว้ใน
ความครอบครองปรับ ๕๐๐ บาทฐานร่วมกันนำสุราแช่และสุรากลั่นที่ทำขึ้นออกขาย
จำคุก ๑๕ วัน เรียงกระทงลงโทษรวมจำคุก ๔๕ วัน และปรับ ๑,๑๐๐ บาท ไม่ปรากฏ
ว่าจำเลยที่ ๑ ได้รับโทษจำคุกมาก่อน ให้เปลี่ยนโทษจำคุกเป็นกักขังตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๒๓ หากไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๒๙, ๓๐ วรรคกลาง

จำเลยที่ ๑ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิจารณาแล้วพิพากษาแก้เป็นว่า สำหรับความผิดฐานทำสุราแช่และมีสุราแช่ไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ให้ลงโทษฐานมีสุราแช่ไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งเป็นบทหนักปรับจำเลยที่ ๑ เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท ความผิดฐานทำสุรากลับและมีสุรากลับไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ลงโทษฐานทำสุรากลับโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุกจำเลยที่ ๑ มีกำหนด ๑ เดือนเฉพาะโทษที่พิพากษาแก้รวมเป็นจำคุก ๑ เดือน ปรับ ๑,๐๐๐ บาท จำเลยที่ ๑ ให้การรับสารภาพเป็นเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ กึ่งหนึ่ง คงจำคุก ๑๕ วัน ปรับ ๕๐๐ บาท โทษจำคุกให้กักขังแทนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๓ รอยนต์ของกลางไม่รับ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาวินิจฉัยว่า การที่จำเลยทำสุราแช่กับทำสุรากลับโดยไม่ได้รับอนุญาตนั้นเป็นความผิดกรรมเดียวกับการมีไว้ในครอบครองซึ่งสุราแช่สุรากลับที่สร้างขึ้นโดยฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่ เห็นว่าพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.๒๔๙๓ มาตรา ๕, ๓๐, ๓๒ บัญญัติความผิดและบทลงโทษฐานทำสุราโดยไม่ได้รับอนุญาตกับการมีไว้ในครอบครองซึ่งสุราที่รู้ว่าสร้างขึ้นโดยฝ่าฝืนกฎหมาย ไว้คนละมาตรากัน ดังนั้นการที่จำเลยทำสุราโดยไม่ได้รับอนุญาตกับการมีไว้ในครอบครองซึ่งสุรานั้น เห็นได้ชัดว่าเป็นความผิดต่างกรรมกัน ต้องลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑ แต่ที่ศาลล่างทั้งสองลงโทษจำเลยที่ ๑ ในข้อหาทำสุรากลับทำสุราแช่เป็นสองกรรม และข้อหา มีสุรากลับมีสุราแช่ไว้ในครอบครองเป็นสองกรรมเช่นกันนั้นข้อหาทำสุราในคราวเดียวกันแม้จำเลยที่ ๑ จะทำทั้งสุรากลับและสุราแช่ก็เป็นความผิดกรรมเดียว ข้อหา มีสุราไว้ในครอบครองในคราวเดียวกันแม้จำเลยที่ ๑ จะมีทั้งสุรากลับและสุราแช่ก็เป็นความผิดกรรมเดียวเช่นกัน ปัญหา

เป็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย แม้จะมีได้ยกขึ้นว่ากล่าวกันมาในชั้นอุทธรณ์ ศาลฎีกาก็ยกขึ้นแก้ไขให้ถูกต้องได้

ส่วนรณนัตของกลางนั้น โจทก์บรรยายฟ้องไว้ว่ารณนัตของกลางเป็นทรัพย์สินที่จำเลยใช้ในการกระทำความผิด เมื่อจำเลยที่ ๑ให้การรับสารภาพตามฟ้อง จึงต้องฟังว่ารณนัตของกลางเป็นทรัพย์สินที่ได้ใช้ในการกระทำความผิดซึ่งศาลมีอำนาจรับได้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓ การที่ศาลอุทธรณ์ฟังว่ารณนัตของกลางไม่อาจเป็นทรัพย์สินที่ได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิดตามลักษณะของความผิดที่โจทก์ฟ้องได้นั้น เป็นการฟังข้อเท็จจริงที่ผิดไปจากคำรับสารภาพของจำเลยที่ ๑ เป็นการไม่ชอบ

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ ๑ มีความผิดตามพระราชบัญญัติสุราพ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๕, ๓๐, ๓๒ ที่แก้ไขแล้ว ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓, ๙๑ ลงโทษฐานทำสุรากลั่นสุราแช่จำคุก ๑ เดือน ฐานมีสุรากลั่นสุราแช่ไว้ในครอบครองปรับ ๑,๐๐๐ บาท จำเลยที่ ๑ ให้การรับสารภาพเป็นเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ คงจำคุก ๑๕ วัน ปรับ ๕๐๐ บาท เมื่อรวมกับโทษฐานมีภาชนะและเครื่องกลั่นสุราและฐานขายสุราที่ทำขึ้นแล้ว เป็นจำคุกจำเลยที่ ๑ มีกำหนด ๔๕ วัน และปรับ ๕๐๐ บาท ให้เปลี่ยนโทษจำคุกเป็นกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๓ และริบรณนัตของกลางด้วยนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(อรรถวิทย์ วรธนวินิจ-ฉิรพันธุ์ รัศมีทัต-สมบุญณ์ ฤกษ์สำราญ)

ศาลอุทธรณ์ - นายสะสม สิริเจริญสุข

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ